공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2026 - 010 호 2026. 1. 29.

사 건 번 호 2024입담0219

사 건 명 고양시 발주 생활폐기물 수집·운반 대행용역 입찰 관련 10개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 합자회사 천일공사
   고양시 덕양구 무원로 6번길 61, 405호
   대표사원 심○○

2. 주식회사 고양위생공사
   고양시 일산동구 은마길 79번길 128-15, 나동
   대표이사 표○○, 표ㅁㅁ

3. 주식회사 원당기업
   고양시 덕양구 화신로 272번길 58, 711호
   대표자 사내이사 정○○

4. 합자회사 수창기업
   고양시 일산동구 지영로 100번길 68
   대표사원 양○○

5. 청안기업 합자회사
   고양시 일산동구 견달산로 369번길 80

대표사원 서○○, 손○○

6. 합자회사 서강기업

고양시 일산동구 호수로 358-25, 315호

대표사원 김○○

7. 그린워크기업 합자회사

고양시 일산동구 중산로 306-198

대표사원 한○○

8. 합자회사 고양미화산업

고양시 일산동구 문봉길 62번길 53-47

대표사원 신○○

9. 주식회사 벽제개발

고양시 덕양구 통일로 771번길 16

대표이사 임○○, 임ㅁㅁ

10. 승문기업 주식회사

고양시 일산동구 성석로 323

대표이사 오○○

위 피심인들의 대리인 변호사 최○○, 김ㅁㅁ, 김△△

심의종결일 2026. 1. 9.

주 문

1. 피심인 합자회사 천일공사, 주식회사 고양위생공사, 주식회사 원당기업, 합자회사 수

창기업, 청안기업 합자회사, 합자회사 서강기업, 그린워크기업 합자회사, 합자회사 고양미화산업, 주식회사 벽제개발, 승문기업 주식회사는 지방자치단체가 발주하는 생활폐기물 수집·운반 대행용역 입찰에 참여하면서 사전에 거래지역을 나누거나 낙찰예정자, 투찰률(투찰가격) 등을 합의하여 결정하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 합자회사 천일공사, 주식회사 고양위생공사, 주식회사 원당기업, 합자회사 수창기업, 청안기업 합자회사, 합자회사 서강기업, 그린워크기업 합자회사, 합자회사 고양미화산업, 주식회사 벽제개발, 승문기업 주식회사는 이 시정명령을 받은 날부터 90일 이내에 위 1.과 유사한 행위가 다시 발생하지 않도록 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 관한 교육을 최소 2시간 이상 실시하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 교육일정, 교육내용, 교육방식, 교육시간, 교육장소, 교육대상 등에 관하여는 공정거래위원회와 협의하여야 하며, 구체적인 내용은 [별지]와 같다.

3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 합자회사 천일공사	:	498,000,000원
2) 주식회사 고양위생공사	:	556,000,000원
3) 주식회사 원당기업	:	513,000,000원
4) 합자회사 수창기업	:	547,000,000원
5) 청안기업 합자회사	:	567,000,000원
6) 합자회사 서강기업	:	637,000,000원
7) 그린워크기업 합자회사	:	493,000,000원
8) 합자회사 고양미화산업	:	489,000,000원
9) 주식회사 벽제개발	:	491,000,000원
10) 승문기업 주식회사	:	473,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 합자회사 천일공사, 주식회사 고양위생공사, 주식회사 원당기업, 합자회사 수창기업, 청안기업 합자회사, 합자회사 서강기업, 그린워크기업 합자회사, 합자회사 고양미화산업, 주식회사 벽제개발, 승문기업 주식회사[1]는 생활폐기물 수집·운반업 등을 영위하는 자로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2]' 제2조 제1호에서 규정하고 있는 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업 이익	당기 순이익	이익 잉여금	상시 종업원	설립일
천일공사	2024							'81.8.19.
	2023							
	2022							
고양위생공사	2024							'81.9.1.
	2023							
	2022							

1) 이하 피심인을 기재할 때 '주식회사' 또는 '합자회사'는 생략하고, 모든 피심인 지칭할 경우 '피심인들'이라 한다.
2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

피심인	연도	자본금	매출액	영업 이익	당기 순이익	이익 잉여금	상시 종업원	설립일
원당기업	2024							‘86.5.21.
	2023							
	2022							
수창기업	2024							‘86.12.20.
	2023							
	2022							
청안기업	2024							‘81.10.21.
	2023							
	2022							
서강기업	2024							‘83.1.9.
	2023							
	2022							
그린워크기업	2024							‘93.3.26.
	2023							
	2022							
고양미화산업	2024							‘93.4.1.
	2023							
	2022							
벽제개발	2024							‘90.3.3.
	2023							
	2022							
승문기업	2024							‘93.3.3.
	2023							
	2022							

* 출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 생활폐기물의 수집·운반 현황

가) 생활폐기물의 개념 및 발생·처리 현황

3 「폐기물관리법」 제2조에 의하면, ‘폐기물’이란 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유·폐산·폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하

게 된 물질을 말하며, '생활폐기물'이란 '사업장폐기물[3)]' 이외의 폐기물로 가정 등에서 발생하는 폐기물 또는 사업장에서 1일 평균 300킬로그램 미만의 규모로 발생되는 폐기물이나, 일련의 공사·작업 과정에서 5톤 미만의 규모로 발생되는 폐기물을 말한다.

4 환경부의 '2022년도 전국 폐기물 발생 및 처리 현황'에 따르면 전국에서 발생한 생활폐기물의 총량은 약 1,675만 톤으로, 전체 폐기물 총량 약 1억 8,645만 톤의 약 9.0%를 차지하였다.

5 생활폐기물 발생량을 지역별로 살펴보면, 경기도가 약 412만 톤으로 전국 생활폐기물 발생량의 약 24.6%를 차지하였고, 다음으로는 서울특별시 약 291만 톤(약 17.4%), 경상남도 약 118만 톤(약 7.0%), 경상북도 약 98만 톤(약 5.9%)의 순이었다.

6 지역별 생활폐기물 배출량을 각 지역의 인구에 따라 1일 배출량으로 환산한 '지역별 1인당 1일 생활폐기물 배출량'은 제주도 1.67kg, 강원도 1.11kg, 경상북도 1.01kg, 충청북도 1.00kg 등의 순이었고, 전국 평균은 0.87kg이었다.

7 2022년에 배출된 생활폐기물을 성상별로 살펴보면, ①쓰레기종량제봉투 등 혼합되어 배출되는 폐기물(종량제방식 등 혼합배출)이 약 826만 톤(약 49.3%), ②폐지류·폐유리병류 등 재활용을 목적으로 별도로 구분하여 배출된 폐기물(재활용가능자원 분리배출)이 약 394만 톤(약 23.5%), ③재활용을 목적으로 음식물쓰레기전용봉투 또는 전용용기에 담아 배출된 음식물류 폐기물(음식물류 폐기물 분리배출)이 약 455만 톤(약 27.2%)을 차지하였다.

8 생활폐기물의 처리방식과 관련하여, 2022년에 전국에서 배출된 생활폐기물 중 약 56.9%(약 953만 톤)는 재활용 처리되었고, 약 29.5%(약 494만 톤)는 소각 처리되었으며, 약 12.6%(약 211만 톤)는 매립 처리되었다. 그 밖에 약 1.0%(약 16만 톤)는 소각장이나 매립지 외에서 압축·파쇄 또는 고형화·중화 등의 방식으로 처리되었

3) '사업장폐기물'은 공공폐수처리시설·공공하수처리시설·분뇨처리시설 등을 설치·운영하는 사업장, 일정량 이상의 폐기물을 배출하는 사업장, 지정폐기물을 배출하는 사업장 등에서 발생하는 폐기물을 말한다.

다.

9 폐기물 처리는 그 주체에 따라, ①국가처리시설(수도권매립지관리공사 등) 또는 지방자치단체 처리시설이 담당하는 '공공처리', ②폐기물 처리시설에 대한 인·허가를 받은 민간 업체가 담당하는 '위탁처리', ③폐기물 배출자가 배출하는 폐기물을 배출자의 자가처리시설에서 직접 처리하는 '자가처리'로 구분할 수 있다.

10 생활폐기물의 처리방식을 처리주체별로 보면, 매립과 소각은 공공처리를 통해 이루어진 비율이 각각 약 99.7%와 약 86.5%이고, 재활용은 위탁처리와 공공처리의 비율이 각각 약 56.7%와 약 42.8%로 나타났다.

나) 생활폐기물의 수집·운반 대행 및 허가 절차

11 폐기물관리법상 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리[4]하여야 하는데, 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 폐기물처리업자·폐기물처리 신고자 등 대통령령으로 정하는 자에게 생활폐기물 처리를 대행하게 할 수 있다.(폐기물관리법 제14조 제1항 및 제2항)[5]

12 생활폐기물의 수집·운반을 업으로 하려는 자(음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자와 폐기물처리 신고자는 제외)는 폐기물처리사업계획서를 시·도지사에게 제출하여야 한다. 시·도지사는 폐기물처리사업계획서를 검토한 후 적합 여부를 제출한 자에게 통보하여야 하고, 시·도지사로부터 폐기물처리사업계획서 적합통보를 받은 자는 그 통보를 받은 날부터 6개월 이내에 환경부령으로 정

---

4) 폐기물관리법 제2조(정의)

5의3. "처리"란 폐기물의 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분을 말한다.

6. "처분"이란 폐기물의 소각(燒却)·중화(中和)·파쇄(破碎)·고형화(固形化) 등의 중간처분과 매립하거나 해역(海域)으로 배출하는 등의 최종처분을 말한다.

5) 제14조(생활폐기물의 처리 등) ① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.

② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.

하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 시·도지사는 주민생활의 편익, 주변 환경보호 및 폐기물처리업의 효율적 관리 등을 위하여 허가를 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있다. 이때 시·도지사는 생활폐기물의 수집·운반업에 대하여 영업 구역을 제한하는 조건을 붙일 수 있는데, 시·군·구 단위 미만으로 제한하여서는 아니된다.[6)]

<표 2> 생활폐기물 수집·운반업 허가 절차

사업자	제출 ⇒	시·도지사	통보 ⇒	사업자	신청 ⇒	시·도지사
사업계획서 작성		사업계획서 적정 여부 검토		허가요건 구비		처리업 허가

2) 고양시 생활폐기물 수집·운반 사업자 및 계약 방법의 변경

13 2024년 12월을 기준으로 고양시를 영업 구역으로 하여 폐기물 수집·운반업 허가를 받은 사업자는 이 사건 피심인들 10개 사업자이다. 피심인들은 2003년경부터 2020년 6월까지 다음 <표 3>과 같이 10개 구역에서 생활폐기물 수집·운반을 담당하였다.

<표 3> 생활폐기물 수집·운반 업체 및 대행구역(2020년 6월 이전)

구별	구역명	업체명	대행 구역
덕양구	제1구역(덕양1구역)	수창기업	주교동, 원신동, 흥도동, 성사1·2동
	제2구역(덕양2구역)	원당기업	화정 1·2동
	제3구역(덕양3구역)	고양위생공사	효자동, 신도동, 고양동, 관산동
	제4구역(덕양4구역)	서강기업	능곡동, 행주동, 행신1·2동
	제5구역(덕양5구역)	천일공사	창릉동, 행신3동, 화전동, 대덕동

6) 고양시가 속한 경기도의 경우 '경기도 사무위임 조례'(2022. 7. 19. 조례 제7441호로 개정되기 이전의 것) 제9조 제2항 및 별표2에서 '폐기물관리법' 제25조의 폐기물처리업허가 및 이에 부수되는 사항에 대한 사무를 관내 시장·군수에게 위임한다고 규정하고 있다

구별	구역명	업체명	대행 구역
일산동구	제6구역(일산동1구역)	청안기업	식사동, 정발산동, 마두1동, 중산동, 풍산동, 고봉동
	제7구역(일산동2구역)	고양미화산업	마두2동, 백석1・2동, 장항1・2동
일산서구	제8구역(일산서1구역)	벽제개발	대화동, 탄현동, 송산동
	제9구역(일산서2구역)	승문기업	일산1・2・3동
	제10구역(일산서3구역)	그린워크기업	주엽1・2동, 송포동

14 이후 지속적인 인구 증가와 특정 구역의 생활폐기물 증가 등으로 인해 구역 간 용역비용의 편차가 커짐에 따라 고양시는 생활폐기물 수집・운반 구역을 기존 10개 구역에서 12개 구역으로 재편성하고 이를 2020년 7월부터 적용하였다. 재편성된 구역은 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 고양시 생활폐기물 수집・운반 대행 구역(2020년 7월 이후)

구별	구역명	대행 구역
덕양구	제1구역	주교동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동
	제2구역	효자동, 삼송1동, 고양동
	제4구역	화정 1・2동, 성사2동
	제5구역	창릉동, 행신3・4동, 화전동, 대덕동
	제6구역	행주동, 행신1・2동
덕양구 일산동구	제3구역	관산동, 원신동, 고봉동
	제7구역	능곡동, 장항1・2동, 마두1・2동
일산동구	제9구역	백석1・2동, 풍산동
일산동구 일산서구	제8구역	정발산동, 주엽1동, 일산2・3동
	제10구역	식사동, 중산1・2동, 일산1동
일산서구	제11구역	덕이동, 가좌동, 송포동, 주엽2동
	제12구역	대화동, 탄현1・2동

15 한편, 고양시는 구역별 대행 사업자를 수의계약 형태로 선정하여 운영하였으나, 2019년 이루어진 특정감사에서 장기간 수의계약 체결에 따른 문제점[7]이 지적됨

7) 고양시는 자체감사를 통해 '생활폐기물 수집·운반 대행사업 특정감사'를 실시하여 생활폐기물 수집·운반 대행사업이 특정업체 중심의 독과점 사업으로 변질되었다고 지적하면서,□경쟁에 따라 계약을 체결

에 따라 2020. 5월 이후부터는 경쟁입찰 방식을 통하여 구역별 담당 사업자를 선정하였다.

다. 이 사건 입찰 개요

16 이 사건 입찰은 고양시가 2020년 5월 및 2022년 5월 발주한 '생활폐기물 수집·운반 대행 용역입찰'을 의미한다. 고양시는 용역 대행 구역을 12개로 나누어 두 차례에 걸쳐 총 24건의 입찰을 실시하였다.[8)]

1) 입찰참가자격

17 이 사건 입찰에 참가하기 위해서는, '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 제13조 및 동 시행규칙 제14조의 자격을 갖춘 자로서, ① '폐기물관리법' 제25조에 따라 폐기물수집・운반업 허가를 득하고, ② '폐기물처리업 허가업무처리지침(환경부예규)'에 따른 영업대상 폐기물은 생활폐기물이고, 영업 구역은 고양시이면서 ③ 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가 자격등록 마감일시까지 '폐기물수집・운반업(생활폐기물)(업종코드:1224)'으로 입찰참가 자격을 등록한 업체여야 한다.

2) 낙찰자 결정 방법

18 이 사건 입찰의 낙찰자는 적격심사 방식으로 선정되었다. 적격심사 방식이란, 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 적격심사 세부기준에서 정한 일정 점수 이상인 경우에 낙찰자로 선정하는 방식을 말한다.

19 2020년 5월에 공고된 입찰(이하 '2020년 입찰'이라 한다)에서는 다음 <표 5>

하는 것이 비효율적이라는 객관적인 사유가 없는 한 공개경쟁방식으로 전환하고 신규대행업체가 진입할 수 있는 방안을 강구하도록 조치하였다.

8) 2020년 5월에 공고된 12건의 입찰 용역 계약기간은 2020. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지 2년이고, 2022년 5월에 공고된 12건의 입찰 용역 계약기간은 2022. 7. 1.부터 2024. 12. 31.까지 2년 6개월이다.

와 같이 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율 77.995% 이상 입찰한 자 중에서 최저가 입찰자부터 순서대로 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 90점 이상인 자를 낙찰자로 결정하였다. 이때 적격심사 세부기준은 다음 <표 6>과 같이 '경기도 일반용역 적격심사 세부기준(개정 2019. 1. 24. 경기도공고 제2019-178호) <별표 1-3> 폐기물처리용역 적격심사 세부기준' 가운데 '추정가격 10억 원 이상'에 해당하는 기준이 적용되었다.

<표 5> 입찰 공고문(발췌)

9. 예정가격 및 낙찰자 결정방법

가. 본 입찰의 예정가격은 기초금액에 ±3% 상당금액의 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하고, 입찰자가 2개씩 추첨한 예비가격 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균한 가격으로 합니다.

나. 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율 77.995% 이상 최저가 입찰자부터 순서대로 계약이행능력을 심사하며, 적격심사기준은 경기도 일반용역 적격심사 세부기준의 『추정가격 10억 원 이상인 용역』 중 『폐기물처리 용역』을 적용하여 종합평점 90점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

다. 적격심사 당해용역 수행능력 평가

1). 이행실적 평가

용역실적 인정범위	기준금액
입찰공고일 기준 최근 3년 이내 생활폐기물 수집운반 용역 이행실적	2,000,000,000원

※ 하도급 실적은 인정하지 않습니다.

※ 실적 인정여부는 발주부서의 의견에 따릅니다.

… (중략) …

※ 입찰참가자격을 갖춘 업체는 전 구역(1~12구역) 모두 입찰에 참여할 수 있으나, 효율적인 생활폐기물 수집운반을 위하여 1개 사업자는 1개 구역에 한하여 낙찰자로 선정되도록 제한합니다.(단 2,6구역은 타구역과 중복 낙찰 가능. 최대 2개구역 낙찰 가능)

※ 구역별 적격심사 순서는 용역 기초금액이 큰 10구역⇒7구역⇒9구역⇒5구역⇒11구역⇒8구역⇒3구역⇒1구역⇒12구역⇒4구역⇒6구역⇒2구역순으로 합니다.

* 출처: 심사보고서 소갑 제1-1호증[9)]

9) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

<표 6> 적격심사 세부기준(발췌)

경기도 일반용역 적격심사 세부기준

<별표 1-3> 폐기물처리용역 적격심사 세부기준

1. 적격심사항목 및 배점한도

구 분	종합	해당 용역 수행 능력			입찰가격
		이행실적	경영상태	신인도	
	심사항목	최근 3년간 용역이행실적	신용평가등급	신인도 평가기준	
추정가격 10억 원 이상	100점	40점	30점	+4.5～△5.0	30점

2. 입찰가격 평점 산식

구 분	입찰가격 평점산식	산식 예외 적용	낙찰하한율
추정가격 10억원 이상	$평점 = 30 - \left\lvert \left(\frac{88}{100} - \frac{입찰가격}{예정가격}\right) \times 100 \right\rvert$	- 투찰률이 98% 이상인 경우 평점은 20점으로 함	77.995%

*| |는 절대값 표시이고 최저평점은 2점으로 함.

*입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 다섯째자리에서 반올림함.

20 2022년 5월에 공고된 입찰(이하 '2022년 입찰'이라 한다)에서는 다음 <표 7>과 같이 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율 87.995% 이상 입찰한 자 중에서 최저가 입찰자부터 순서대로 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정하였다. 이때 적격심사 세부기준은 다음 <표 8>과 같이 '경기도 일반용역 적격심사 세부기준(개정 2020. 7. 7. 경기도공고 제2020-1350호) <별표 1-1> 단순노무용역 적격심사 세부기준' 가운데 '추정가격 10억 원 이상'에 해당하는 기준이 적용되었다.

<표 7> 입찰 공고문(발췌)

9. 예정가격 및 낙찰자 결정방법

가. 본 입찰의 예정가격은 기초금액에 ±3% 상당금액의 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하고, 입찰자가 2개씩 추첨한 예비가격 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균한 가격으로 합니다.

나. 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율 87.995% 이상 최저가 입찰자부터 순서대로 계약이행능력을 심사하며, 적격심사기준은 경기도 일반용역 적격심사 세부기준의 『추정가격 10억원 이상인 용역』 중 『단순노무용역』을 적용하여 종합평점 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

다. 적격심사 당해용역 수행능력 평가

1). 이행실적 평가

용역실적 인정범위	기준금액
입찰공고일 기준 최근 3년 이내 생활폐기물 수집운반 용역 이행실적	3,000,000,000원

※ 하도급 실적은 인정하지 않습니다.
※ 실적 인정여부는 발주부서의 의견에 따릅니다.
… (중략) …
※ 입찰참가자격을 갖춘 업체는 전 구역(1~12구역) 모두 입찰에 참여할 수 있으나, 효율적인 생활폐기물 수집운반을 위하여 1개 사업자는 1개 구역에 한하여 낙찰자로 선정되도록 제한합니다.(단 2,6구역은 타구역과 중복 낙찰 가능. 최대 2개구역 낙찰 가능)
※ 구역별 적격심사 순서는 용역 기초금액이 큰 7구역⇒5구역⇒1구역⇒10구역⇒8구역⇒11구역⇒3구역⇒9구역⇒12구역⇒4구역⇒6구역⇒2구역순으로 합니다.

* 출처: 소갑 제1-1호증

<표 8> 적격심사 세부기준(발췌)

경기도 일반용역 적격심사 세부기준
<별표 1-1> 단순노무용역 적격심사 세부기준
1. 적격심사항목 및 배점한도

구 분	종합	해당 용역 수행 능력			신인도	입찰가격
		이행실적	경영상태	지역참여		
	심사항목	최근 3년간 용역이행실적	신용평가등급 또는 재무제표	지역업체 참여도	신인도 평가기준	
추정가격 10억 원 이상	100점	37점	30점	3점	+6.5～△5.0	30점

2. 입찰가격 평점 산식

구 분	입찰가격 평점산식	산식 예외 적용	낙찰하한율
추정가격 10억원 이상	$평점 = 30 - 5 \times \left\lvert \left(\frac{89}{100} - \frac{입찰가격}{예정가격}\right) \times 100 \right\rvert$	- 투찰률이 89.95% 이상인 경우 평점은 25점으로 함	87.995%

* | | 는 절대값 표시이고 최저평점은 2점으로 함.
* 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 다섯째자리에서 반올림함.

21 고양시는 효율적인 생활폐기물 수집·운반을 위해 원칙적으로 1개 사업자는 1개 구역에 한하여 낙찰받도록 제한하면서, 2구역과 6구역은 타 구역과 중복하여 낙찰받을 수 있도록 하였다. 다만, 이 경우에도 1개 사업자가 낙찰받을 수 있는 구역은 최대 2개 구역으로 하였다.[10)]

10) 입찰참가자격을 갖춘 업체는 전 구역(1～12구역) 입찰에 참여할 수 있다.

22 아울러, 적격심사는 구역별 용역 기초금액이 큰 순으로 하여, 2020년 입찰에서는 10구역→7구역→9구역→5구역→11구역→8구역→3구역→1구역→12구역→4구역→6구역→2구역의 순으로, 2022년 입찰에서는 7구역→5구역→1구역→10구역→8구역→11구역→3구역→9구역→12구역→4구역→6구역→2구역의 순으로 적격심사를 실시하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경 및 개요

23 피심인들은 2020년 및 2022년 고양시가 발주한 총 24건의 생활폐기물 수집·운반 대행용역 입찰에 참여하면서 구역별 낙찰예정자 및 들러리사, 투찰률(투찰가격)을 사전에 합의하고 실행하였다.

24 앞서 살펴본 것과 같이 이 사건 입찰 이전 고양시는 생활폐기물 수집·운반 대행 구역을 10개로 나누어 수의계약 방식으로 사업자를 선정하다가, 2020년 5월 공고부터는 대행 구역을 12개로 재편성하고 사업자 선정 방식을 경쟁입찰로 변경하였다.

25 피심인들은 2003년부터 2020년 상반기까지 장기간 동일한 구역에서 생활폐기물 수집·운반 대행용역 업무를 수행하여 온 사업자들로, 경쟁입찰 실시 및 대행 구역 재편성에 따라 기존 담당 구역과 유사한 구역을 담당하면서도 수의계약으로 체결하던 계약금액과 비슷한 수준의 금액으로 낙찰받기 위해서는 상호 간 협조가 필요하다는 공감대를 형성하였고, 이 사건 입찰 관련 합의를 하기에 이르렀다.[11)]

26 피심인들은 2020년 입찰에서 구역별 낙찰예정자를 사전에 정하여 낙찰예정자는 적격심사를 통과할 수 있는 적정 금액으로 투찰하고, 각자 낙찰받기로 예정된 구

11) 피심인들은 이 사건 합의 이전에도 대표자 간 친목 도모 등을 목적으로 지속적으로 모임을 가졌고, 실무자 간에도 고양시 전달 사항 공유, 서류 취합 등을 목적으로 지속적으로 연락하였다.

역이 속한 구(區)에 있는 다른 구역의 입찰에 들러리로 참가하면서 기초금액을 초과하는 금액으로 투찰하기로 합의하고 이를 실행하였다.

27 2022년 입찰에서는 2020년 입찰과 동일하게 구역별 낙찰예정자를 정한 뒤 낙찰예정자는 기초금액 대비 97.6%에 해당하는 금액으로 투찰하고, 각 구역별로 낙찰예정자 외 4개 사업자가 들러리로 참가하면서 기초금액 대비 98.2%~98.5%에 해당하는 금액으로 투찰하기로 합의하고 이를 실행하였다.

28 피심인들의 합의 및 실행에 따른 이 사건 입찰 결과는 다음 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 이 사건 입찰 결과 (단위 : %, 원)

입찰연도	구역	낙찰자	낙찰금액	낙찰률[12]	들러리사업자
2020	1	천일공사			고양위생공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업, 고양미화산업
	2	고양위생공사			천일공사, 원당기업, 수창기업, 청안기업, 서강기업, 고양미화산업
	3	원당기업			천일공사, 고양위생공사, 수창기업, 서강기업, 고양미화산업
	4	고양위생공사			천일공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업, 고양미화산업
	5	수창기업			천일공사, 고양위생공사, 원당기업, 청안기업, 서강기업
	6	청안기업			천일공사, 고양위생공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업, 고양미화산업
	7	서강기업			천일공사, 고양위생공사, 원당기업, 수창기업, 청안기업, 그린워크기업, 벽제개발
	8	그린워크기업			수창기업, 서강기업, 고양미화산업, 벽제기업, 승문기업
	9	고양미화산업			서강기업, 그린워크기업, 벽제개발, 승문기업
	10	벽제개발			청안기업, 그린워크기업, 승문기업, 서강기업
	11	승문기업			청안기업, 서강기업, 그린워크기업, 벽제개발
	12	청안기업			원당기업, 수창기업, 서강기업, 그린워크기업, 벽제개발, 승문기업

입찰 연도	구역	낙찰자	낙찰금액	낙찰률[12]	들러리사업자
2022	1	천일공사			고양위생공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업
	2	고양위생공사			천일공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업
	3	원당기업			천일공사, 고양위생공사, 수창기업, 서강기업
	4	고양위생공사			천일공사, 원당기업, 수창기업, 서강기업
	5	수창기업			천일공사, 고양위생공사, 원당기업, 서강기업
	6	청안기업			그린워크기업, 고양미화산업, 벽제개발, 승문기업
	7	서강기업			천일공사, 고양위생공사, 원당기업, 수창기업
	8	그린워크기업			청안기업, 고양미화산업, 벽제개발, 승문기업
	9	고양미화산업			청안기업, 그린워크기업, 벽제개발, 승문기업
	10	벽제개발			청안기업, 그린워크기업, 고양미화산업, 승문기업
	11	승문기업			청안기업, 그린워크기업, 고양미화산업, 벽제개발
	12	청안기업			그린워크기업, 고양미화산업, 벽제개발, 승문기업

* 출처: 소갑 제1-2호증

29 한편, 이 사건 입찰 관련 합의에 가담한 피심인별 임직원 현황은 다음 <표 10> 기재와 같다.

<표 10> 피심인별 합의 관여 임직원 현황

연번	업체명	성명	행위 시 직위
1	천일공사	심○○	대표
		김○○	상무
2	고양위생공사	표○○	부대표
3	원당기업	정○○	대표
4	수창기업	양○○	대표
		이○○	상무
5	청안기업	서○○	공동대표
		진○○	상무

12) 구역별 기초금액 대비 낙찰금액의 비율을 나타낸 것이며, 소수점 다섯째 자리에서 반올림하였다.

연번	업체명	성명	행위 시 직위
6	서강기업	김○○	대표
		정○○	전무
7	그린워크기업	한○○	대표
8	고양미화산업	신○○	대표
		장○○	전무
		박○○	부장
9	벽제개발	임○○	과장
10	승문기업	오○○	대표
		김○○	부장

2) 구체적 행위사실

가) 2020년 입찰 건 관련 합의 및 실행

30 피심인들은 고양시가 2020년 5월부터 생활폐기물 수집·운반 대행용역 사업자 선정방식을 경쟁입찰로 변경하고 대행 구역을 12개로 재편성할 예정이라는 사실을 파악하고, 이에 대한 대응 방안 등을 논의하기 위해 2020. 5. 11. 오전 10시 30분경 천일공사 사무실에서 회합하였다.

31 피심인들은 해당 회합에서 12개 구역에 대해 각각 낙찰예정자를 정하였는데, 장비·인력 및 시설 운영 현황을 고려하여 비교적 규모가 큰 고양위생과 청안기업이 2개 구역씩 담당하기로 하고 이들을 각각 2, 4구역과 6, 12구역의 낙찰예정자로 정하였다. 이외 나머지 8개 피심인들은 기존에 담당하던 구역이 속한 구(區)에 따라 덕양구와 일산동·서구 2개 그룹으로 구분한 뒤 제비뽑기를 통해 구역별 낙찰예정자를 정하였다.[13] 아울러, 피심인들은 각자 낙찰받기로 정한 구역이 속한 구의 다른 구역 입찰에 들러리로 참가하여 기초금액 이상의 금액으로 투찰하고, 자신이 낙찰예정자인 구역에서는 적격심사를 통과할 수 있는 적정 금액으로 투찰하기로 하였다.

13) 이에 따른 피심인별 낙찰예정구역은 <표 15>의 구역별 낙찰자와 같다.

<표 11> 고양위생공사 표○○ 진술조서(발췌)

문) 2020년 5월 11일 천일의 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임은 어떠한 사항을 논의하기 위한 것이었습니까? 답) 당시에 구역 수가 기존에는 10개였다가 12개로 늘어나는 상황이었습니다. 업체들은 다른 업체가 새로 진입하는 것으로 예상하였으나, 예상과 달리 10개 업체가 12개 구역을 담당하여야 한다는 점을 알게 되었습니다. 업체들은 입찰을 경험해본 적이 거의 없는 상황이다 보니, 구역을 어떻게 배분할지에 대해서도 대표자모임에서 논의하게 되었습니다.(후략) 문) 2020년 5월 11일 천일의 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임에서 실제 합의한 사항은 무엇이었습니까? 답) 당사와 청안은 각 2개 구역씩 낙찰받기로 하였고, 나머지 8개 구역에 대해서는 각 업체별로 제비뽑기를 통해서 정해진 구역을 낙찰받기로 하였습니다.

* 출처: 소갑 제2-2호증

<표 12> 천일공사 심○○ 확인서(발췌)

5. 그리고 2020. 5. 13. 입찰 공고가 났습니다. 업계로서는 입찰을 이 때 처음 해봐서 굉장히 정신이 없었던 것으로 기억합니다. 다만, 뽑은 구역은 지켜야 했기에 낙찰자는 적격심사에서 가장 높은 점수를 받을 수 있는 가격으로 투찰하고 탈락자는 높은 가격으로 투찰하여 제비뽑기에서 정해진 구역이 지켜질 수 있도록 하였습니다.

* 출처: 소갑 제1-10호증

<표 13> 그린워크기업 한○○ 진술조서(발췌)

문) 2020년 5월 11일 천일의 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임에서 실제 합의한 사항은 무엇이었습니까? 답) 당사 같은 경우에는 주로 일산서구 일부 및 일산동구 일부를 담당하고 있었고, 이에 따라 일산서구나 일산동구 지역에 대해서만 입찰하기로 하고 덕양구 쪽은 입찰하지 않기로 하였습니다. 경쟁입찰이 처음이다 보니, 업체들끼리 안정적으로 갈 수 있는 방법을 모색하다가, 낙찰받기로 한 구역은 알아서 투찰하기로 하고, 원하지 않는 구역에 대해서는 '100% 넘으면 입찰에서 떨어진다고 하니 원하지 않는 구역은 그렇게 하면 되겠네~'라는 이야기를 하였습니다.

* 출처: 소갑 제2-8호증

<표 14> 벽제개발 임○○ 진술조서(발췌)

문) 2020년 5월 11일 천일의 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임에서 실제 합의한 사항은 무엇이었습니까? 답) 각 구역별로 3개 업체 이상 참여해야 유찰되지 않는다고 들어서 업체들끼리 얘기해서 구역별로 들러리를 서주기로 해서 3개 업체 이상씩 모아서 투찰했었습니다. 또한, 업체별로 담당하지 않는 구역은 아예 낙찰받지 않도록 금액을 높게 쓰기로 했습니다.

문) 2020년 5월 고양시청이 발주한 생활폐기물 수집·운반 용역 입찰과 관련하여, 벽제가 입찰에 참가한 제8구역, 제9구역, 제10구역, 제11구역 및 제12구역에 대한 투찰가격은 누가 어떻게 결정하였습니까? 답) 그 당시에는 잘 몰라서 너무 높게 쓰면 안될 거 같아서 기존의 비율인 96%, 98%보다는 낮게 써야 한다고 생각했고, 감가상각 등도 고려해서 기초금액 대비 94.6%로 투찰했습니다. 다른 구역에 대해서는 유찰되지 않도록 하기 위하여 기초금액 대비 100%를 넘는 금액으로 투찰하면 확실히 낙찰받지 않는다고 생각해서 각각 기초금액 대비 100%보다 높은 금액으로 투찰하였습니다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

32 고양시는 2020. 5. 13. 입찰 공고 후 2020. 5. 16.부터 입찰을 실시하였다. 피심인들은 사전 합의 내용대로 각자 구역별 입찰에 참가하여 투찰하였다. 2020. 5. 19. 개찰 결과 7구역 및 10구역을 제외한 모든 구역에서 피심인들이 사전에 정한 낙찰예정자가 낙찰되었다. 7구역과 10구역의 낙찰예정자였던 서강기업과 벽제개발은 적격심사기준에 미달하는 금액으로 투찰하여 입찰이 유찰되었다.[14)]

33 이후, 고양시는 2020. 5. 20. 7구역 및 10구역에 대한 재입찰 공고 후 2020. 5. 22.부터 재입찰을 실시하였다. 2020. 5. 26. 개찰 결과 기존 낙찰예정자인 서강기업과 벽제개발이 최초 입찰 시 투찰한 금액보다 낮은 금액으로 투찰하여 각각 낙찰되었다. 이때, 서강기업과 벽제개발은 서로의 입찰에 들러리로 참여하였다.

34 결과적으로 2020년 입찰에서 1~12구역 모두 피심인들이 사전에 합의하여 정한 낙찰예정자가 낙찰자로 선정되었다.

35 구체적인 입찰 결과는 다음 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 2020년 입찰 결과

(단위 : 원)

연번	입찰명	공고일	기초 금액(A)	입찰 참가자	투찰금액(B)	B/A*100	낙찰 여부	계약금액
1	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제1구역)	2020. 5. 13.	6,883,604,000	천일공사			낙찰	6,825,145,110
				고양위생				
				원당기업				
				수창기업				
				서강기업				
				고양미화				

14) 피심인들은 개찰 직후 각자의 투찰금액과 적격심사기준점수를 취합하여 카카오톡 단체 대화방에 공유하기도 하였다.(소갑 제1-12호증 참조)

연번	입찰명	공고일	기초 금액(A)	입찰 참가자	투찰금액(B)	B/A*100	낙찰 여부	계약금액
2	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제2구역)	2020. 5. 13.	6,132,306,340	고양위생			낙찰	
				천일공사				
				원당기업				
				수창기업				
				청안기업				
				서강기업				
				고양미화				
3	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제3구역)	2020. 5. 13.	6,925,665,800	원당기업			낙찰	
				천일공사				
				고양위생				
				수창기업				
				서강기업				
				고양미화				
4	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제4구역)	2020. 5. 13.	6,480,778,220	고양위생			낙찰	
				천일공사				
				원당기업				
				수창기업				
				서강기업				
				고양미화				
5	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제5구역)	2020. 5. 13.	7,417,091,140	수창기업			낙찰	
				천일공사				
				고양위생				
				원당기업				
				청안기업				
				서강기업				
6	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제6구역)	2020. 5. 13.	6,392,178,640	청안기업			낙찰	
				천일공사				
				고양위생				
				원당기업				
				수창기업				
				서강기업				
				고양미화				
7	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제7구역)	2020. 5. 13.	7,660,356,620	서강기업			(적격미달)	유찰
				천일공사				
				고양위생				
				원당기업				
				수창기업				
				청안기업				
				그린워크				
8	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제8구역)	2020. 5. 13.	7,157,218,840	그린워크			낙찰	
				수창기업				
				서강기업				
				고양미화				
				벽제개발				
				승문기업				
9	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제9구역)	2020. 5. 13.	7,527,249,400	고양미화			낙찰	
				서강기업				
				그린워크				
				벽제개발				
				승문기업				
10	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제10구역)	2020. 5. 13.	7,814,998,700	벽제개발			(적격미달)	유찰
				청안기업				
				그린워크				
				승문기업				
11	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제11구역)	2020. 5. 13.	7,417,091,140	승문기업			낙찰	
				청안기업				
				서강기업				
				그린워크				
				벽제개발				

연번	입찰명	공고일	기초 금액(A)	입찰 참가자	투찰금액(B)	B/A*100	낙찰 여부	계약금액
12	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제12구역)	2020. 5. 13.	6,665,793,500	청안기업			낙찰	
				원당기업				
				수창기업				
				서강기업				
				그린워크				
				벽제개발				
				승문기업				
13	재공고 (제7구역)	2020. 5. 20.	7,660,356,620	서강기업			낙찰	
				벽제개발				
14	재공고 (제10구역)	2020. 5. 20.	7,814,998,700	벽제개발			낙찰	
				서강기업				

나) 2022년 입찰 건 관련 합의 및 실행

36 2020년 입찰 건의 계약기간 만료가 도래하자, 고양시는 구역별 대행용역 사업자를 선정하기 위하여 2022. 5. 20. 입찰 공고를 하였다. 피심인들은 해당 입찰에 대한 대응 방안을 논의하기 위하여 2022. 5. 23. 오전 10시 30분경 천일공사 사무실에서 회합하였다.

37 2022년 입찰의 대행 구역 및 사업자 선정 방식이 2020년 입찰과 동일하였기 때문에 피심인들은 2020년 입찰을 통해 낙찰받은 기존 담당 구역을 그대로 유지하기로 합의하였다. 이에 따라 구역별 낙찰예정자가 2020년 합의와 동일하게 정하여졌다. 아울러, 피심인들은 구역별 낙찰예정자의 투찰률을 기초금액 대비 97.6%로 통일하기로 하고, 구역별로 4개 피심인이 들러리로 참가하면서, 들러리 참가자들은 각각 구역별 기초금액 대비 98.2%, 98.3%, 98.4%, 98.5%의 비율로 투찰하기로 정하였다.

<표 16> 고양위생공사 표○○ 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 23일 10시 30분경 천일 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임에서 실제 합의한 사항은 무엇이었습니까?

답) 우선 구역과 관련해서, 업체별로 2020년 입찰과 동일한 구역을 낙찰받기로 하였습니다. 2020년 당시에 기존과 달리 구역이 변경됨에 따라 민원이 너무나 많이 들어왔습니다. 업무를 정상적으로 보기 힘들 정도여서 업체별로 담당하는 구역은 변경하지 않기로 했습니다.

* 출처: 소갑 제2-2호증

<표 17> 벽제개발 임○○ 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 23일 10시 30분경 천일 사무실에서 진행된 생활폐기물 수집·운반 대행업체 대표자 모임에서 실제 합의한 사항은 무엇이었습니까? 답) 10개 업체들이 각각 2020년과 동일한 구역을 낙찰받기로 하였습니다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

<표 18> 그린워크기업 한○○ 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 고양시청이 발주한 생활폐기물 수집·운반 용역 입찰과 관련하여, 그린워크가 입찰에 참가한 제6구역, 제8구역, 제9구역, 제10구역, 제11구역 및 제12구역에 대한 투찰가격은 누가 어떻게 결정하였습니까? 답) 정확한 경위는 기억나지 않습니다만, 각 업체별로 크게 두 개 그룹으로 나누어서 낙찰예정자는 97.6%로, 나머지 업체들은 권역별로 겹치지 않게 98.2%~98.5%로 투찰하기로 하였습니다.

* 출처: 소갑 제2-8호증

38 고양시는 2022. 5. 21.부터 입찰을 실시하였고, 피심인들은 2022. 5. 23. 합의한 내용대로 각자 구역별 입찰에 참가하여 투찰하였다. 2022. 5. 26. 개찰 결과 모든 구역에서 피심인들이 사전에 정한 낙찰예정자가 낙찰받았다.

39 구체적인 입찰 결과는 다음 <표 19> 기재와 같다.

<표 19> 2022년 입찰 결과

(단위 : 원)

연번	입찰명	공고일	기초 금액(A)	입찰참가자	투찰금액(B)	B/A*100	낙찰 여부	계약금액
1	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제1구역)	2022. 5. 20.	12,353,775,500				낙찰	
2	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제2구역)	2022. 5. 20.	9,365,785,200				낙찰	
3	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제3구역)	2022. 5. 20.	11,755,120,050				낙찰	
4	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제4구역)	2022. 5. 20.	11,083,950,950				낙찰	

연번	입찰명	공고일	기초 금액(A)	입찰참가사	투찰금액(B)	B/A*100	낙찰 여부	계약금액
5	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제5구역)	2022. 5. 20.	13,108,857,350	수창기업			낙찰	
				천일공사				
				고양위생				
				원당기업				
				서강기업				
6	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제6구역)	2022. 5. 20.	10,314,555,250	청안기업			낙찰	
				그린워크				
				고양미화				
				벽제개발				
				승문기업				
7	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제7구역)	2022. 5. 20.	13,146,588,100	서강기업			낙찰	
				천일공사				
				고양위생				
				원당기업				
				수창기업				
8	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제8구역)	2022. 5. 20.	12,085,026,520	그린워크			낙찰	
				청안기업				
				고양미화				
				벽제개발				
				승문기업				
9	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제9구역)	2022. 5. 20.	11,410,305,520	고양미화			낙찰	
				청안기업				
				그린워크				
				벽제개발				
				승문기업				
10	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제10구역)	2022. 5. 20.	12,085,929,520	벽제개발			낙찰	
				청안기업				
				그린워크				
				고양미화				
				승문기업				
11	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제11구역)	2022. 5. 20.	11,801,556,520	승문기업			낙찰	
				청안기업				
				그린워크				
				고양미화				
				벽제개발				
12	고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 (제12구역)	2022. 5. 20.	11,101,584,870	청안기업			낙찰	
				그린워크				
				고양미화				
				벽제개발				
				승문기업				

3) 근거

40 위와 같은 사실은 피심인들이 제출한 의견서, 공정거래위원회 심의과정에서의 피심인들의 진술 내용, 이 사건 합의에 관한 증거자료(소갑 제1-1호증 내지 제1-12호증), 피심인별 진술조서(소갑 제2-1호증 내지 제2-10호증), 기타 피심인 제출자료 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 3. (생략)

4. <u>거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위</u>

5. ~ 7. (생략)

8. <u>입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위</u>

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

41 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의의 존재

(1) 합의의 의미

42 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당

하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[15)]

43 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제40조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하는 행위

44 법 제40조 제1항 제4호에서 규정하는 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'라 함은 사업자별로 거래지역을 정하는 행위, 특정 지역에서는 거래하지 않도록 하거나 특정 지역에서만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래지역을 제한하는 행위로 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정 사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정 사업자와만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래상대방을 제한하는 행위를 의미한다.

45 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

15) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조.

46 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[16]

다) 경쟁제한성

47 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

48 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[17]

49 또한, '일정한 거래분야'에는 경쟁관계가 있는 경우뿐만 아니라 경쟁관계가 성립될 수 있는 경우도 되고, 부당한 공동행위의 경쟁제한성에는 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 그러한 영향을 미칠 우려가 있는 경우도 포함된다.

50 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위이다.[18]

---

16) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조.
17) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조.

다. 위법성 판단

1) 합의의 존재 여부

51 피심인들은 위 2. 가.와 같이 고양시 생활폐기물 수집ㆍ운반 대행용역 입찰에 참여하면서 사전에 사업자별 거래지역 및 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률(투찰가격)을 합의하여 결정하였는바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제4호 및 제8호의 합의로 인정된다.

2) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

52 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인들의 이 사건 각 합의는 하나의 공동행위로 인정된다.

53 첫째, 피심인들의 이 사건 각 합의 대상은 고양시가 발주한 생활폐기물 수집·운반 대행용역으로 모두 동일하다.

54 둘째, 이 사건 각 합의는 피심인들이 구역별 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률 등을 사전에 정하여 경쟁을 회피하고, 일정한 담당구역 및 이익을 확보하고자 하는 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위해 이루어졌다.

55 셋째, 이 사건 담합 기간 동안 피심인들은 합의에서 탈퇴할 의사표시를 한 바 없으므로, 공동행위가 단절없이 계속 실행되어 왔다고 판단된다.

3) 공동행위의 시기와 종기

56 부당한 공동행위는 사업자 간의 합의로써 성립하고 구체적인 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니므로, 부당한 공동행위의 시기는 특

18) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조.

별한 사정이 없는 한 합의한 날이다. 따라서 피심인들이 회합하여 최초로 이 사건 입찰 관련 낙찰예정자, 투찰률 등을 합의한 2020. 5. 11.을 공동행위의 시기로 본다.

57 한편, 앞서 살펴본 바와 같이, 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격경쟁을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 하는데, 이 사건 피심인들에게 있어서는 이러한 사정을 찾아볼 수 없으며 중간에 단절 없이 이 사건 공동행위를 지속하였다.

58 또한 입찰담합은 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰가격 등을 정하는 것을 내용으로 할 뿐, 이를 넘어 추가적으로 경쟁을 제한할 우려가 있는 다른 행위를 예정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 공동행위의 종기는 담합과 관련된 피심인들의 마지막 입찰참가일인 2022. 5. 23.로 봄이 타당하다.

4) 경쟁제한성 여부

59 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인들의 위 2. 가. 행위는 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 입찰 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

60 첫째, 피심인들은 고양시가 발주한 생활폐기물 수집·운반 대행용역 입찰과 관련하여 경쟁을 회피할 목적으로 낙찰예정자와 투찰률(투찰가격) 등을 합의하고 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

61 둘째, 피심인들은 사전에 낙찰받고자 하는 구역을 나누어 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률(투찰가격) 등 경쟁 요소를 공동으로 결정하였는바, 이로써 입찰에 이르는

과정에서의 경쟁이 제한되었다고 할 것이며, 입찰참가자들 간 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화시켜 당해 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 제한하였다.

5) 공정거래위원회 인가 여부

62 피심인들은 위 2. 가. 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가 받은 사실이 없다.

라. 소결

63 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

64 피심인들이 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복하지 니하고, 법 위반 관련 법령 및 제도를 숙지할 수 있도록 법 제42조에 따라 행위금지명령 및 교육실시명령을 부과한다.

나. 과징금

65 피심인들의 위 2. 가. 행위는 부당한 공동행위에 해당하여 원칙적 과징금 부과대상이며, 그 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제43조, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[19] 제50조, 제84조

19) 2021. 12. 30. 대통령령 제32274호로 개정된 것을 말한다.

및 [별표 6], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[20] Ⅲ. 2. 다. 1)에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

66 법 시행령 제50조에 따르면 '대통령령이 정하는 매출액'이란 위반사업자가 법 위반동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하고, 다만 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 매출액으로 본다고 규정하고 있다. 또한, 과징금 고시 Ⅱ. 5. 다. 3)에 따르면 입찰 또는 특정계약에 직접 관련되거나 한정된 경우에는 계약금액을 기준으로 하여 매출액을 산정하도록 정하고 있으며, 동 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1)에 따르면 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을 관련매출액으로 본다고 규정하고 있다.

67 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제4호 및 제8호가 중첩적으로 적용된다. 따라서 피심인들이 각 입찰에 참가하여 낙찰받거나, 들러리로 참여한 입찰의 계약금액(부가가치세 제외)의 합계액을 관련매출액으로 한다.[21] 이에 따른 피심인별 관련매출액은 다음 <표 20>과 같다.

<표 20> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	천일공사	
2	고양위생공사	
3	원당기업	
4	수창기업	
5	청안기업	
6	서강기업	
7	그린워크기업	
8	고양미화산업	
9	벽제개발	
10	승문기업	

20) 2021. 12. 29. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.
21) 2025. 6. 24. 전원회의 의결 제2025-제137호, 2023. 1. 19. 의결 제2023-006호 등 참조.

나) 중대성 정도 및 부과기준율

68 이 사건 공동행위는 그 성격상 경성 공동행위에 해당하여 경쟁제한 효과만 발생시키는 점, 계약금액이 100억 원 이상인 점, 발주처가 지방자치단체인 점 등을 고려할 때 '중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 입찰 당시 피심인들 이외 입찰 참가 자격을 가진 사업자가 없었던 점, 이 사건 합의가 없었더라도 피심인별로 1개 구역씩 낙찰받을 것으로 기대되었던 점, 기존 수의계약 체결 시 대비 입찰에 따른 낙찰률이 낮아 피심인들이 이 사건 공동행위로 취득한 경제적 이득이나 발주처의 피해 정도 등이 상당하다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 부과기준율 1%를 적용한다.

다) 산정기준

69 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락한 피심인에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 규정에 따라 산정기준을 감액한다. 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 21>과 같다.

<표 21> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

연번	피심인	관련매출액[22]	부과기준율	산정기준
1	천일공사		1%	
2	고양위생공사		1%	
3	원당기업		1%	
4	수창기업		1%	
5	청안기업		1%	
6	서강기업		1%	
7	그린워크기업		1%	
8	고양미화산업		1%	
9	벽제개발		1%	
10	승문기업		1%	

2) 1차 조정

70 피심인들에게는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

71 피심인들은 위원회의 조사 단계에서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 적극 협조하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 가)에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다. 아울러, 신속하고 효율적인 운영에 적극 협조하고 심리종결시까지 행위사실을 인정하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 나)에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 추가로 감경한다.

72 이에 따른 피심인들의 2차 조정 산정기준은 다음 <표 22>와 같다.

<표 22> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	천일공사		△20%	
2	고양위생공사		△20%	
3	원당기업		△20%	
4	수창기업		△20%	
5	청안기업		△20%	
6	서강기업		△20%	
7	그린워크기업		△20%	
8	고양미화산업		△20%	
9	벽제개발		△20%	
10	승문기업		△20%	

22) 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 규정에 따라 들러리 감액을 적용하여 산정한 금액이다.

4) 부과과징금의 결정

73 부과과징금 결정 단계에서의 조정 사유가 없으므로, 이에 따른 피심인별 최종 부과과징금은 다음 <표 23>과 같다.[23]

<표 23> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	최종 부과과징금
1	천일공사		498,000,000
2	고양위생공사		556,000,000
3	원당기업		513,000,000
4	수창기업		547,000,000
5	청안기업		567,000,000
6	서강기업		637,000,000
7	그린워크기업		493,000,000
8	고양미화산업		489,000,000
9	벽제개발		491,000,000
10	승문기업		473,000,000
합계			5,264,000,000

4. 결론

74 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제4호 및 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

23) 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 백만 원 미만은 절사한다

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2026년 1월 29일

의 장 위 원 이 순 미

위 원 조 성 진

위 원 김 문 성

[별지]

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반행위에 대한 교육명령

1. 교육기한 : 이 통지서를 받은 날부터 90일 이내
2. 교육시간 : 1인당 최소 2시간씩 실시
3. 교육이수대상자 : 각 피심인 대표 및 지방자치단체가 발주하는 생활폐기물 수집·운반 대행용역 입찰에 관한 업무를 담당하는 임직원 전원
4. 교육내용 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

   <교육내용에 포함하여야 할 사항>

   가. 피심인이 종사하는 업종 분석

   나. 위반 법 조항의 위법성 요건

   다. 피심인의 당해 행위가 법위반이 되는 이유

   라. 향후 법 위반행위 재발 방지를 위한 다양하고 구체적인 방안 제안

   마. 위반 법 조항과 관련된 유사 심결례 및 판례
5. 교육이수기관 : 한국공정거래조정원 또는 공정거래위원회가 인정하는 기관
6. 평　　가 : 교육기관이 교육한 내용을 평가
7. 교 육 비 : 교육이수에 소요되는 비용은 피심인이 부담함
8. 이행절차

   가. 교육실시 전 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식을 공정거래위원회에 보고

   나. 공정거래위원회는 교육내용, 교육방식, 강사 등이 교육명령 취지에 부족하거나 부적합할 경우 해당사항의 보완을 권고하고 피심인은 정당한 사유가 없는 한 공정거래위원회의 권고사항을 반영

   다. 교육실시 후 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관 명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식, 평가결과를 교육기관 발행 증빙자료를 첨부하여 공정거래위원회에 보고